



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "חנה דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' כ"א חשון תשפ"ד
עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזה דעת

גליון 224

פרשת חיי - שרה

דיני תפילה בזמן מלחמה | המשך הלכות מוקצה (כט)

נושאי השיעור: אזעקה שנשמעה באמצע תפילת העמידה | שומר מצווה לא ידע דבר רע | הפסיק באמצע העמידה כיצד עליו לנהוג לגבי ההמשך | שהה כדי לגמור את כולה בתפילה ובקריאת שמע | סדר ברכות בתפילת שמונה עשרה | מיגו דאיתקצאי לביו השמשות איתקצאי לכולי יומא | טלטול פמוטים בשבת | טלטול תפילין בשבת | דרך בני אדם להימלך בדעתם | מוקצה מחמת חסרון הכנה | בסיס לדבר האסור

נהרגו מהטילים, זה משחית שאינו מבחין בין טוב לרע! הם רוצים להרוג את כל היהודים מצידם הם היו הורגים גם את הבדואים, בוודאי שאף אחד לא יכול לומר לי לא יקרה כלום, ומה הסיכוי שבבניין דווקא יפול הטיל, הנה אנשים חשבו כך וזה קרה ונפל דווקא אצלם! ואין בזה שום ספק.

ג. שומר מצווה לא ידע דבר רע

מישהו אמר לי 'שומר מצווה לא ידע דבר רע', לא פחות ולא יותר. אתם יודעים שאת זה הם אמרו כשהתחילה הקורונה, והשלטונות אמרו שצריכים פשוט לסגור את בתי הכנסיות ואת תלמודי התורה, והם אמרו לא לסגור, שומר מצווה, וטענו כך בשם כמה רבנים שכנראה לא הסבירו להם במה מדובר בכלל, ורק לאחר זמן שהתחילו לראות איזו מגיפה נוראה, שלמעלה מעשרת אלפים איש בישראל מתו מזה, וכי מישהו יכול להכחיש את המציאות הזאת?! לעמוד ולצעוק ולהגיד שטויות כאלו בשם התורה, וודאי שאי אפשר להגיד דברים כאלו! במקום שיש סכנה אנחנו צריכים להישמר מפני הסכנה. לכן בוודאי שברגע שאדם שומע אזעקה הוא לא צריך לחכות אפילו שניה, ואפילו אם הוא באמצע תפילת שמונה עשרה הוא חייב לרוץ מיד למקום מוגן, אין שום אפשרות אחרת.

ד. השלמת התפילה לאחר האזעקה

והנה מה הדין כאשר אדם שהיה באמצע התפילה והיתה אזעקה והוא יצא, וזו שאלה מצויה מאוד גם אצל כל האנשים שעוסקים בהצלה, שבאמצע התפילה מקבלים קריאה במכשיר הקשר, הודעה פתאומית על אירוע במקום פלוני, והם נמצאים הכי קרוב כדי להציל חיים, הרי הם לא יגידו לבן אדם תחכה עם ההתקף לב ואל תמות עד שאסיים את התפילה... הם חייבים מיד לצאת זה פיקוח נפש, וגם בנושא של האזעקה זו שאלה של ספק פיקוח נפש. והנה היתה אזעקה והלך לחפש מקום מוגן ונכנס לשם, ומחמת שזה כל כך טרד את דעתו הוא לא המשיך בתפילה, או שהמשיך אחרי ששהה זמן מסוים, האם צריך לחזור על התפילה או לא.

ה. השלמת קריאת שמע

הנושא הזה הוא נושא ידוע ומפורסם, יש בזה סוגיה במסכת ברכות (נב), ויש כמה שיטות בראשונים מה ההלכה. שיטה אחת היא שיטת הרי"ף והרמב"ם (פרק ב מהלכות קריאת שמע הלכה יג) ורוב הראשונים, שיש חילוק בין תפילה לבין קריאת שמע, שבקריאת שמע אפילו שהה כדי לגמור את כולה לא חוזר ורק בתפילה, אם שהה כדי לגמור את כולה חוזר. וזה הדבר היחיד שצריך לחזור בשהה כדי לגמור את כולה. כלומר



אם שהה באמצע תפילת שמונה עשרה כדי לגמור את כל התפילה עליו לחזור ולהתפלל מראש. וכך פוסק מרן השלחן ערוך בהלכות קריאת שמע (סימן סה סעיף ה) וז"ל: "קראה [את קריאת שמע] סירוגין, דהיינו שהתחיל לקרות והפסיק, בין בשתיקה בין בדיבור" - דהיינו ההפסק הוא גם אם שתק ושהה זמן מסוים בשתיקה - "וחזר וגמרה" - אחר כך הוא המשיך לקרוא קריאת שמע - "אפילו שהה כדי לגמור את כולה יצא, אפילו היה ההפסק מחמת אונס". דהיינו שהוא היה אנוס וזה המקרה שלנו, הוא אנוס ואינו יכול להמשיך בקריאת שמע. ואמנם בשלחן ערוך כתוב 'חזר וגמרה' וזה משמע שזה רק במצב של בדיעבד אבל לכתחילה צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע. אולם כל הפוסקים כותבים, שלפי הרי"ף והרמב"ם, גם לכתחילה יסיים את קריאת שמע ואינו צריך לחזור ולקרוא מתחילה. הרי שאם אירע שאדם היה באמצע קריאת שמע או ברכות קריאת שמע או בכל שאר חלקי התפילה חוץ משמונה עשרה, ושמע אזעקה והיה מבולבל והפסיק ושהה אפילו עשר דקות, יכול להמשיך במקום שהפסיק ולא צריך לחזור לראש.

ו. השלמת התפילה

לעומת זאת לגבי תפילת שמונה עשרה, כתב מרן השלחן ערוך (סימן קל סעיף ה) וז"ל: "בכל מקום שפוסק בתפילת שמונה עשרה, אם שהה כדי לגמור את כולה חזר לראש". והשלחן ערוך אינו מחלק בין אם הפסיק מחמת אונס או לא, תמיד בתפילה חזר לראש ובקריאת שמע ובשאר הדברים אינו חוזר לראש. אם כן לנו הספרדים הנושא הזה הוא פשוט, והלכה למעשה זה תלוי, אם זה בתפילה שמונה עשרה צריך לעשות חשבון כמה הממוצע שאדם מתפלל שמונה עשרה, כחמש דקות, זה ממוצע של רוב בני האדם, אם המתין שיעור כזה של זמן הרי שעליו לחזור ולהתפלל שמונה עשרה. ואין מודדים את 'שהה' כדי לגמור את כולה' מהמקום שבו הוא נמצא, למשל הוא נמצא ב'מודים' אנחנו לך' הרי עד הסוף זה כשתי דקות, אלא 'שהה' כדי חגמור את כולה' היינו כדי להתפלל את כל התפילה מתחילה ועד סוף.

אצל האשכנזים זה הרבה יותר מסובך, הרמ"א בהלכות קריאת שמע חולק על מרן, ופוסק כדעת התוספות (כ: ד"ה אלא) והרא"ש (פי' סימן כג). הרמ"א כותב "ויש אומרים, דאם היה אנוס והפסיק כדי לגמור את כולה חזר לראש, והכי נהוג". דהיינו הרמ"א סובר שהחילוק הוא לא בין תפילה לבין קריאת שמע, אלא החילוק אם היה אנוס או לא, ובאנוס צריך לחזור כששהה כדי לגמור את כולה אבל בלא אנוס אינו צריך לחזור. [- לא אכנס לכל הנושא הזה עכשיו, זה נושא מאד מסובך ויש בו הרבה דיונים, אני בררתי את הכל ב"ה וכתבתי על זה בהלכה ברורה בסימן ס"ה ובסימן ק"ד, ומי שרוצה ללמוד את הנושא הזה בעיון, יכול לראות שם].

למעשה, המסקנה למנהג האשכנזים, לפי המגן אברהם (סימן סה סק"ג) והמשנה ברורה (ס' ביאור הלכה ס' ד"ה קראה) זה תלוי, שבתפילה הלכה כדעת מרן, ובכל מצב אם שהה כדי לגמור את כולה חזר לראש, ומרן לא חילק בין אנוס ללא אנוס. לכן אצל האשכנזים אם זה לא היה מחמת אונס, שזה לא המקרה שלנו, כיון שיש ספק אם צריך לחזור או לא כדאי לעשות תנאי של נדבה, אבל במקרה שלנו שנשמעת אזעקה או אם אדם עובד ב'הצלה' והוא רץ לטפל במישהו זה גדר של אונס. וזה שהוא התבלבל ולא יכול היה להתפלל זה גם כן נקרא אנוס. לכן בתפילה באופן כזה אין הבדל בין ספרדים לאשכנזים, ואם שהה כדי לגמור את כולה צריך לחזור.

ז. מהו אונס

לגבי קריאת שמע יש הבדל, המגן אברהם (ס' שהגדר של אנוס כזה שיצטרך לחזור לראש, היינו בצורה כזאת ד'גברא לא חזי', כלומר שהאדם לא ראוי לתפילה, למשל כאשר הוא נצרך להתפנות לבית הכסא פתאום באופן דחוף, שאסור לו להמשיך לקרוא קריאת שמע, הוא לא ראוי לתפילה, או למשל שהיה קורא קריאת שמע ולפתע הוא רואה לידו דבר מאוס, כמו צואה, שאסור לו לקרוא קריאת שמע לידם, זה נקרא 'גברא לא חזי' - האדם אינו ראוי לתפילה באותה שעה, שאנוס כזה חוזר לראש.

אבל אנוס שהאדם ראוי, כמו המקרה שלנו שנשמעת אזעקה, והדוגמא שהמגן אברהם מביא היא ליסטים, דהיינו שבאו אליו שודדים, הרי אזעקה זה יותר גרוע משודדים, 'חמאס' זה יותר גרוע משודדים, לכן כאן זה גם לא גדר של אנוס, וממילא בסופו של דבר לא יהיה הבדל, אם בקריאת שמע היה הפסק מחמת אונס של אזעקה וכיו"ב, הספרדים והאשכנזים ינהגו אותו הדבר. שאם שהה כדי לגמור את כולה אינו חוזר.

ראיתי שכמה רבנים, ספרדים ואשכנזים, חתמו על איזה כרוז בעניין ובאמת כתבו ככה, הם לא כתבו שום הבדל בין ספרדים לאשכנזים, כי באמת לגבי אזעקה או אדם שקיבל קריאה של הצלה אין שום הבדל בין הספרדים לאשכנזים. גם בקריאת שמע שהרמ"א פוסק ששהה כדי לגמור את כולה במקום אנוס שחוזר, כאמור המגן אברהם מדגיש, ובעקבותיו הולכים הרבה אחרונים ובכללם המשנה ברורה, שזה דווקא באנוס שגוף האדם אינו ראוי,

ואילו כאן גוף האדם ראוי, זה כמו ליסטים, לכן אין הבדל. לעומת זאת בתפילה, המגן אברהם סובר שלא צריך דווקא אונס של 'גברא לא חזי', כי הלוואי ויתפלל אדם כל היום כולו, לכן בתפילה אם שהה כדי לגמור את כולה חזר לראש. ובמקרה שלנו זה מקרה של אונס, זה לא סתם אדם שפתאום התחשק לו להפסיק, אין לנו ברירה, הוא מחויב היה להפסיק, לכן חזר לראש במקרה ששהה כדי לגמור את כולה,

ח. הפסיק באמצע הברכה כיצד ינהג

אם הפסיק באמצע התפילה ולא שהה כי לגמור את כולה, כיצד עליו לנהוג, הנה אם הפסיק באמצע הברכה, הרי בוודאי שהיה יכול לסיים את הברכה שלו קודם שירוצו למרחב מוגן, ואפילו ברכות 'ברך עלינו' ו'מודים' שהם שתי הברכות הכי ארוכות, הרי כמה זמן אדם רגיל שמתפלל בנחת אומר אותן? אני לא בדקתי אבל אני לא חושב שיותר מארבעים שניות, אבל הכלל וכך ההכרעה של השלחן ערוך (ס' וז"ל: "אם לא שהה כדי לגמור את כולה, חזר לתחילת הברכה שפסק בה, ואם פסק בשלוש ראשונות חזר לראש, ואם באחרונות חזר לרצה". דהיינו אם הפסיק באחת מהברכות האמצעיות, מברכת 'אתה חונן' עד 'שומע תפילה', והלך למקום המוגן, עליו לחזור לתחילת הברכה שהפסיק, אך אם הפסיק בשלושת הברכות הראשונות חזר לראש, מכיוון ששלושת הברכות הראשונות הם ענין אחד של שבח לקב"ה, שלוש הברכות הראשונות נחשבות לברכה אחת, והברכות האמצעיות אומרת הגמרא (ס' ל"ה) 'אין להם סדר', ואמנם הראשונים כמעט כולם סוברים שיש להם סדר, אבל כל אחת היא ברכה בפני עצמה, אי אפשר להחליף זה קודם לזה, צריכים להגיד אותם בסדר. לכן אם הפסיק באמצע ברכת 'השיבנו' עליו לחזור ל'השיבנו' וכן הלאה, ואם זה בברכות הללו שזה לוקח שניות ספורות להגיד אותן בוודאי שיצטרך לחזור לתחילת הברכה, אבל אם זה היה ברכת 'ברך עלינו' שהיא ארוכה, הרי שזה תלוי, אם הלך דקה שאז בוודאי שצריך לחזור ל'ברך עלינו', וגם בספק צריך להחמיר שיחזור לתחילת הברכה, הרי בין כה אין כאן בעיה של ברכה לבטלה כשיחזור, הרי כל פעם שיש ספק אפילו אם עבר הזמן של אותה הברכה יחזור לתחילת אותה ברכה, ובזה הכל על מקומו יבוא בשלום.

לסיכום הדברים, אם נשמעה אזעקה או אדם שקראו לו להציל והפסיק בקריאת שמע, זה אנוס שגופו ראוי וממילא גם לאשכנזים הדין הוא שאפילו שהה לגמור את כולה חזר למקום שפסק, ממשיך משם והלאה, ולא חזר לראש. ובתפילת העמידה זה תלוי, אם שהה כדי לגמור את כולה חזר לראש, ואם לא שהה כדי לגמור את כולה חזר לברכה שהפסיק בה. ואם זה היה בברכות הראשונות חזר לראש ואם בברכות אחרונות חזר ל'רצה' שזה תחילת שלוש הברכות האחרונות.

ט. המשך הלכות מוקצה

אני רוצה לחזור לנושאים של מוקצה שהפסקנו בהם. אגיד לכם את האמת למה הפסקתי, אני כתבתי לאחרונה את סימן ש"ט, שהוא סימן מסובך וקשה שנוגע מאד מאד הלכה למעשה, אבל זה סימן קשה, אני עכשיו כותב את סימן ש"י שהוא גם סימן קשה אבל אלו הלכות מצויות מאד ואי אפשר לוותר עליהן, לכן אסביר את הדברים, ואני מבטיח לכם שאני אסביר את זה טוב, ובעז"ה זה יהיה קל.

י. מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא

יש כלל מאד חשוב בהלכות מוקצה: "מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא". הכלל הזה שייך בהמון נושאים, הרבה פעמים אנחנו נתקלים בכלל הזה. פירוש המילים 'מיגו דאיתקצאי' היינו מתוך שהדבר היה מוקצה בבין השמשות הרי שהוא נחשב מוקצה לכל היום לכל השבת. כלומר שכל דבר שהיה מוקצה בבין השמשות של כניסת השבת, ואין הכוונה 'בין השמשות' ממש, אלא הכוונה תחילת השבת, כיון שזה היה מוקצה כשהשבת התחילה הרי שזה מוקצה לכל היום. אנחנו לא יודעים מתי זה תחילת השבת דאורייתא, כי בבין השמשות יש בו שלוש ספיקות: אולי כולו יום, אולי כולו לילה, ואולי מקצתו מן היום מקצתו מן הלילה. ככה אומרת הגמרא (שבת לד):

יא. מוקצה לחצי שבת

לכן לגבי מוקצה צריך שזה יהיה מוקצה בכל בין השמשות, כי אם זה היה רק חצי בין השמשות דהיינו התחיל להיות מוקצה רק מאמצע בין השמשות הרי אולי השבת כבר נכנסה, ואז זה לא היה מוקצה בתחילת השבת, אם כן זה נעשה מוקצה לחצי שבת. ולכן אם דבר נעשה למוקצה בליל שבת, כגון שבא גוי בליל שבת והניח בפנים כסף, שהכוס הזאת אסורה בטלטול מפני שהיא בסיס לדבר האסור, ואחר כך הכוס נפלה, והכסף נשפך ממנה, מותר יהיה לטלטל את הכוס, כי זה מוקצה לחצי שבת. אבל אם זה היה מוקצה בכניסת השבת בבין השמשות, כל בין השמשות,

דהיינו שזה מצב של וודאי שכששבת התחילה זה היה מוקצה, הרי שזה מוקצה לכל השבת.

אמנם הכלל הזה של מיגו דאיתקצאי הוא אינו מוסכם, זו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, רבי יהודה סובר את הכלל הזה ואילו רבי שמעון אינו סובר את הכלל הזה, אלא אם כן במקרים קיצוניים מאד שבהם רבי שמעון מודה, אבל הלכה כרבי יהודה בנושא הזה. למרות שבמחלוקות של רבי יהודה ורבי שמעון לגבי שבת בדרך כלל אנחנו פוסקים כרבי שמעון להקל, רבי שמעון תמיד מיקל יותר מרבי יהודה בענייני מוקצה, אבל בכלל הזה של מיגו דאיתקצאי אנחנו נוקטים הלכה כרבי יהודה לאסור.

יב. טלטול פמוטים ללא נרות בשבת

אתן דוגמאות לכך שבהם כולם מסכימים: למשל, אדם יש לו פמוטים יפים מכסף, יש מחלוקת ראשונים אם פמוטים שאין עליהם נר, נקראים כלי שמלאכתו לאיסור, שכלי שמלאכתו לאיסור זה כלי שמשמשים בו לדבר האסור, כגון פטיש שעיקר שימושו הוא לתקן, לשבור, לתקוע מסמרים וכיו"ב, שזה כלי שמלאכתו לאיסור, הפמוט מצד אחד הוא דומה לפטיש, שהרי עיקר שימושו הוא כדי להניח עליו נרות, מצד שני הוא שונה מפטיש, כי בפטיש עושים את המלאכה בגופו, וכל כלי שמלאכתו לאיסור בדרך כלל עושים את המלאכה בגופו, אבל פמוטים אין עושים מלאכה בגופם, הנר רק מונח עליהם. וזו מחלוקת ראשונים.

ויש ספר מרכבת המשנה האשכנזי [- יש שני ספרי מרכבת המשנה], והוא מביא ראייה מהרמב"ם, שדבר שאין עושים מלאכה בגופו אינו נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. שהנה הרמב"ם (פסקי דבר מהלכות שבת הלכה יז) כתב שלוש טעמים למה אסרו חכמים מוקצה, ואחד הטעמים הוא שאם ישכח ויטלטל כלי שמלאכתו לאיסור יש לחוש שישכח ויעשה איתו מלאכה. רואים מכאן שהאיסור הוא כשהוא עושה עם הכלי מלאכה. וזו ראייה חזקה מאד. ויש כמה מגדולי האחרונים שהביאו את הראיה הזאת מהרמב"ם. אבל זו מחלוקת ראשונים, ומי שרוצה יראה בהלכה ברורה (פוסק רע"ט אות יז) ששם כתבתי על הנושא ובבירור הלכה אספתי את הראשונים. אבל זה לא מספיק, מפני שעכשיו כשכתבתי בהלכות מוקצה ראיתי שיש עוד ועוד ראשונים שלא הבאתי שם.

יג. טלטול תפילין בשבת

לפי האמור אמרתי ליישב את הבית יוסף. שהנה יש נידון אם תפילין זה כלי שמלאכתו לאיסור או כלי שמלאכתו להיתר. ומרן הבית יוסף בתחילת הלכות מוקצה (סימן ע"ח) מעתיק מספר 'מקדש כתוב' ומהרלב"ח ומשמעות דבריו הן שתפילין זה כמו צלחת ומותר לטלטל תפילין. מפני שכתוב בספרים שמביא שם שמותר להניח תפילין בשבת, אמנם למצווה אסור אך דרך מלבוש מותר, אם כן הרי התפילין הן כלי שמלאכתו להיתר. ובשלחן ערוך מרן לא כותב כלום. וכל האחרונים תמהים על הבית יוסף, על כך מפני מה בשלחן ערוך לא כתב כלום. ועוד, הרי הוא הביא את הפוסקים שאומרים שזה כלי שמלאכתו להיתר בגלל שמותר להניח תפילין בשבת, והרי הוא בעצמו בבית יוסף בהלכות תפילין (סימן כ"א) שזה הרבה לפני שכתב את הלכות מוקצה, ושם הוא מביא בשם הזוהר הקדוש (זוהר חדש שיר השירים ת) שמי שמניח תפילין בשבת חייב מיתה ושזה איסור חמור להניח תפילין בשבת, ואם אסור להניח תפילין בשבת הרי שזה כלי שמלאכתו לאיסור. ואכן באמת רוב הפוסקים סוברים שתפילין בשבת הן כלי שמלאכתו לאיסור. מרן ה"חיד"א (בבב"א יוסף ק"ט סימן ע"ח) מתרץ את הבית יוסף, שבסימן ש"ח העתיק את הפוסקים שאומרים שזה כלי מלאכתו להיתר, אבל הוא סומך עליו שלפני שלמדנו את סימן ש"ח למדנו את סימן ל"א, ולפי מה שכתב שם שאסור, ממילא נבין שהתפילין הן כלי שמלאכתו לאיסור. אבל זה דוחק, כי זו לא דרכו של מרן הבית יוסף, ואם באמת היה סבור שתפילין הן כלי שמלאכתו לאיסור היה צריך לכתוב זאת גם בסימן ש"ח לאחר שהביא את דברי הפוסקים שכתבו שזה כלי שמלאכתו להיתר.

יד. בתפילין אין עושים מלאכה בגופן

ואני חשבתי ליישב, שאפשר אולי לומר שבאמת מרן הבית יוסף בכוונה שתק לפוסקים שכתבו שתפילין הן כלי שמלאכתו להיתר, מפני שבאמת כך הוא סובר. אני לא רוצה להכריע כמובן נגד גדולי האחרונים, למרות שיש גם ראשונים וגם אחרונים שכותבים בפירוש שהתפילין הן כלי שמלאכתו להיתר, אבל אני אומר יכול להיות שזו דעת מרן, והסיבה לומר כך, היא לא מהטעם שמותר להניח תפילין, אלא מפני שתפילין זה לא דומה לפטיש, בפטיש עושים מלאכה בגופו, אך תפילין אין עושים בגופם שום מלאכה, וחוף ממצווה לא עושים בהם שום דבר. לכן יש צד לומר שזה כלי שמלאכתו להיתר. לפי הסברה שאמרנו לגבי פמוטים.

טו. גדר איסור טלטול פמוט בשבת

ובאמת לגבי פמוטים כך כותב הרמב"ן בשם הראב"ד בפירוש, שזה כלי

שמלאכתו להיתר. וכאמור כך רואים בדעת הרמב"ם. אמנם הרשב"א סובר שהפמוטים זה כלי שמלאכתו לאיסור.

והנה אם יש פמוטים שלא הדליקו בהם, הם עומדים סתם בוויטרינה, וכן חנוכיה מכסף של חנוכה, ובאו אורחים ורוצה להראות אותם להם, או סתם רוצה להעבירם לארון אחר, אם זה כלי שמלאכתו לאיסור הרי שמותר לטלטלם רק לצורך גופו, להשתמש בגופו, וכאן הלא אין כל שימוש בגופו, וכן מותר לצורך מקומו כגון שרוצה להשתמש במקום שהם מונחים שם. אבל אם הם כלי שמלאכתו להיתר, הרי שלכל צורך שהוא, אפילו צורך קל יהיה מותר לטלטלם.

טז. טלטול פמוטים שהדליקו בהם נרות לאחר שכבו

אבל פמוטים שהאשה הדליקה בהם נרות שבת בערב שבת, שאז בכניסת השבת בבין השמשות הם היו מוקצה, מפני שהם הפכו להיות בסיס לשלהבת, והשלהבת היא מוקצה מחמת איסור, אז הם הפכו להיות בסיס, וגם השמן מוקצה מחמת איסור, שהרי אסור לקחת מהשמן בעוד הנר דולק, ממילא הם בסיס לדבר האסור וזה נאסר בבין השמשות, אז גם בליל שבת לאחר שכב הנר אסור אפילו להזיז את הפמוטים הללו.

אכן יש מחלוקת לגבי השלחן השלחן הפמוטים היו מונחים עליו, אם הוא גם נעשה בסיס, ולהלכה, גם השלחן נעשה בסיס, המפה לא אבל השלחן כן. אבל זה רק אם היו פמוטים, אבל אם היה גם לחם או דברים אחרים שמותרים בטלטול הרי שהשלחן נעשה בסיס לדבר האסור והמותר. יש בזה כל מיני פרטי דינים ואכמ"ל. ונעסוק בפמוטים עצמם.

וכמו כן יש אנשים שמניחים את הפמוטים בתוך מגש, היום יש הרבה שמניחים כוסיות בתוך מגש ובתוכם שמים שמן ומדליקים בהם את הנרות, הרי שגם המגש הזה לכאורה הוא בוודאי כלי שמלאכתו להיתר, אפשר להשתמש בו גם לדברים אחרים, אבל אם בבין השמשות היו מונחים עליו נרות דולקים, הרי שזה לא כלי שמלאכתו לאיסור אלא זה מוקצה גמור, זה כמו מוקצה מחמת גופו, כי זה בסיס לדבר האסור, שהוא מוקצה חמור.

יז. בירור דעת רבי שמעון ב'מיגו דאיתקצאי'

אבל כל האמור הוא לפי רבי יהודה, אבל לפי רבי שמעון, הוא לא סובר את הכלל של 'מיגו דאיתקצאי', ולפי רבי שמעון מותר לטלטל את הפמוטים הללו. אבל הלכה כרבי יהודה. והטענה של רבי שמעון היא, שאמנם הפמוטים היו מוקצה בבין השמשות, אבל הרי הוא יודע שהנרות ייכבו, הוא יודע שהוא לא רבי חנינא בן דוסא שאומר לשמן וידלק... הוא שם שמן לחמש שעות לא יותר, אם כן הרי שהוא אינו מקצה את הפמוט ללאחר מכן. זו הטענה של רבי שמעון. אבל רבי שמעון יודה באופן שלקח כמות שמן גדולה שהנר ידלק עד מוצאי שבת, והנה הנר כבה בליל שבת, קרתה איזו תקלה, בזה רבי שמעון יודה שהפמוט יהיה מוקצה לכל השבת. [- פעם הייתי בחו"ל, והתארחתי באיזה בית, ולמרות שאשתי מדליקה בבית הייתי אני שמה בבית לבד והייתי צריך להדליק נרות, והייתי צריך ללכת לאכול אצל משהו ולחזור, ואני צריך שהנרות יהיו דולקים כשאני חוזר, הם השאירו לי שם גביעים מיוחדים לנרות ומלאתי אותם שמן והדלקתי, והנר דלק עד מוצאי שבת, בלי נס...].

אכן יש מחלוקת איך להסביר את רבי שמעון, הרמב"ן סובר, שרבי שמעון אומר שאם הקצה אותו לכל השבת אומרים את הכלל של 'מיגו דאיתקצאי', כיון שזה היה מוקצה בבין השמשות. ואילו הר"ן והריטב"א חולקים על הרמב"ן, וסוברים, שרבי שמעון אין את הכלל של 'מיגו דאיתקצאי' לגבי איסור שבת, אלא הסיבה היא פשוטה שכיון שהסיח דעתו מהפמוט כששם בו כמות גדולה של שמן, הרי שהוא הקצה דעתו ממנו לגמרי. אבל למעשה כאמור אין הלכה כרבי שמעון, ואפילו אם פמוט היה מוקצה רק למקצת מהשבת, כמו נר רגיל שכבה בליל שבת, בכל זאת הפמוטים מוקצים לכל השבת.

יח. עשה תנאי לטלטול הפמוטים

מרן השלחן ערוך סובר שמועיל תנאי לגבי הפמוטים. שהנה כתב (סימן רע"ט סעיף ז') שמועיל לעשות תנאי בפמוטים שלאחר שיכבו הנרות יוכל לטלטלם. אבל זה תלוי, אם נאמר שהפמוטים הם כלי שמלאכתו לאיסור, ועשה תנאי אחר כך יהיה מותר לטלטל את הפמוטים לצורך גופו או מקומו בלבד. אבל אם זה כלי שמלאכתו להיתר יהיה מותר לטלטלם לגמרי, כאילו שלא היה שם נר כלל. אך הרמ"א חולק על מרן וסובר שאין מועיל תנאי. אבל הרמ"א מיקל שאם בא גוי והסיר את הנרות, שמותר אחר כך לטלטל את השלחן שנעשה בסיס.

יט. מוקצה מחמת חסרון כיס

יש מוקצה שנקרא 'מוקצה מחמת חסרון כיס' וכבר הסברתי כמה פעמים מה זה מוקצה מחמת חסרון כיס. למשל סכין של שחיטה, שוחט שיש לו סכין שמשמשת אותו לשחיטה, וכן מוהל שיש לו סכין שמשמשת

למילה, סכין משובחת מאד, הם לא משתמשים איתם לחתוך ירקות הם עלולים להתקלקל, הם חסים עליהם, זה מוקצה מחמת חסרון כיס. 'חסרון כיס' הכוונה שהוא לא משתמש בהם מחמת הפסד ממון שעלול להיגרם מהשימוש בהם. והנה אם אירע ושוחרט או מוהל שביום שבת בבוקר באו אליו אורחים, וצריך מהר לחתוך הרבה ירקות, והסכין שיש לו בבית אינו טובות, ורוצה להשתמש בסכין של השחיטה או המילה שהם חדים ביותר, אסור, כי זה מוקצה מחמת חסרון כיס, למרות שהוא אומר בפירוש שלא איכפת לו ואינו מקפיד על ההפסד ממון שייגרם לו מזה, הרי חסרון כיס הכוונה שחס עליו שלא יתקלקל, וכאן לא אכפת לו שיתקלקל, האורחים מחכים זה לא נעים לו, הוא לא יכול לומר כך כיון שיש כלל 'מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא'.

דוגמא נוספת, אם יש לי חנות נעליים, והנעליים האלו מיועדות למכירה, והנה בשבת אני רוצה להוציא איזה נעליים כדי ללבושם, באים אלי אורחים והנעליים שלי לא נראות כל כך טוב, ורוצה שיראו נעליים יפות, ורוצה לקחת מהחנות נעליים ללבוש אותם שעה ואחר כך להחזיר אותם לחנות, הנעלים הללו הם מוקצה מחמת חסרון כיס, מפני שכל דבר שמיועד למכירה אפילו שהוא כלי שמלאכתו להיתר אם זה מיועד למכירה זה מוקצה מחמת חסרון כיס. וצריך להדגיש את הנקודה שלאחר השימוש יחזירם לחנות למכירה, מפני שאם רוצה לקחתם לגמרי זו מחלוקת, אבל גם בזה ההלכה להחמיר. מפני שהכלל הוא 'מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא', כיון שזה היה מוקצה מחמת חסרון כיס בכניסת השבת הרי שזה מוקצה מחמת חסרון כיס לכל השבת.

כב. הלכה למעשה

לפי כל האמור יוצא, שפירות שהיו מוקצה בבין השמשות מחמת שהם מיועדים למכירה, אם נמלך בדעתו ורוצה לאוכלם בשבת לא אומרים מיגו דאיתקצאי, וכשיטת רבי שמעון. ומכיון שאין כאן את המוקצה מחמת חסרון כיס כל הבסיס של מיגו דאיתקצאי נפל. ומוקצה חסרון הכנה בשבת אינו מוקצה, ממילא הפירות הללו יהיו מותרים בשבת. לעומת זאת ביום טוב, הפירות יהיו אסורים מצד שזה לא מוכן, וכיון שאינם מוכנים הרי שיש את הכלל של מיגו דאיתקצאי, כיון שזה לא היה מוכן בבין השמשות, זה לא היה מיוחד ליום טוב וממילא אסורים בטלטול.

אולם בגרוגרות וצימוקים הדין שונה, שהם שני סוגים של פירות שגם בשבת הם יהיו מוקצה גם לרבי שמעון. שהנה גרוגרות זה תאנים וצימוקים זה ענבים, ואם אדם לקח ענבים או תאנים והניח אותם על הגג לפני שבת לייבש אותם, וביום שבת בצהרים הוא בא ורואה שהתייבשו מעט וזה מספק אותו, אסור לקחת מהם, ומסביר רש"י (נש מה: ד"ה חלל) וכך נפסק בשלחן ערוך (סימן ט"ז סעיף ז) שיש כאן שני חסרונות: הראשון, דחינו להו בידיים, כלומר שברגע שעשה פעולה כזו ששטח אותם לייבוש הרי שכאילו הכריז בפירוש שמקצה אותם מדעתו עד שיתייבשו. והשני, כתוב בתלמוד ירושלמי שהענבים והתאנים ששטחים אותם לייבוש, בשלב הראשון הם מסריחים ואינם ראויים לכלום, אף אדם נורמלי לא יאכל אותם, זה מסריח, ורק אחרי שחוזרים להתייבש אז גם הריח הרע עוזב אותם. וכיון שיש שני תנאים לרעה, בזה מודה רבי שמעון שאסורים. ולפי הרמב"ם הנ"ל, אנחנו נצטרך להסביר, שלפי רבי שמעון זה יהיה מיגו דאיתקצאי, אבל לפי הר"ן והריטב"א צריך להגיד שהוא הסיח דעתו מהם לכל השבת, ולכן הם יהיו אסורים.

מכל האמור יש לנו ללמוד, שכל בסיס של דבר האסור, למשל כוס או צלחת והניח בתוכם כסף שהצלחת הזו נעשית בסיס לדבר האסור, ואם בשבת הצלחת נפלה והכסף כבר לא נמצא בתוכה, או בא גוי גנב את המטבעות ועכשיו הצלחת ריקה, הצלחת תישאר מוקצה במשך כל השבת, כיון שבבין השמשות היא היתה בסיס לדבר האסור, וברגע שהיא היתה בסיס, מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא - היא מוקצה לכל השבת.

למילה, סכין משובחת מאד, הם לא משתמשים איתם לחתוך ירקות הם עלולים להתקלקל, הם חסים עליהם, זה מוקצה מחמת חסרון כיס. 'חסרון כיס' הכוונה שהוא לא משתמש בהם מחמת הפסד ממון שעלול להיגרם מהשימוש בהם. והנה אם אירע ושוחרט או מוהל שביום שבת בבוקר באו אליו אורחים, וצריך מהר לחתוך הרבה ירקות, והסכין שיש לו בבית אינו טובות, ורוצה להשתמש בסכין של השחיטה או המילה שהם חדים ביותר, אסור, כי זה מוקצה מחמת חסרון כיס, למרות שהוא אומר בפירוש שלא איכפת לו ואינו מקפיד על ההפסד ממון שייגרם לו מזה, הרי חסרון כיס הכוונה שחס עליו שלא יתקלקל, וכאן לא אכפת לו שיתקלקל, האורחים מחכים זה לא נעים לו, הוא לא יכול לומר כך כיון שיש כלל 'מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא'.

דוגמא נוספת, אם יש לי חנות נעליים, והנעליים האלו מיועדות למכירה, והנה בשבת אני רוצה להוציא איזה נעליים כדי ללבושם, באים אלי אורחים והנעליים שלי לא נראות כל כך טוב, ורוצה שיראו נעליים יפות, ורוצה לקחת מהחנות נעליים ללבוש אותם שעה ואחר כך להחזיר אותם לחנות, הנעלים הללו הם מוקצה מחמת חסרון כיס, מפני שכל דבר שמיועד למכירה אפילו שהוא כלי שמלאכתו להיתר אם זה מיועד למכירה זה מוקצה מחמת חסרון כיס. וצריך להדגיש את הנקודה שלאחר השימוש יחזירם לחנות למכירה, מפני שאם רוצה לקחתם לגמרי זו מחלוקת, אבל גם בזה ההלכה להחמיר. מפני שהכלל הוא 'מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא', כיון שזה היה מוקצה מחמת חסרון כיס בכניסת השבת הרי שזה מוקצה מחמת חסרון כיס לכל השבת.

כ. מוקצה מחמת חסרון כיס בדברי מאכל

כל זה נאמר לגבי כלים, נעלים, בגדים, כלים שמיועדים למכירה, אבל דברי מאכל אינם נחשבים למוקצה, כך פוסק הרמב"ם בהלכות שבת אך ביום טוב הם מוקצה. ויש כל מיני הסברים בדעת הרמב"ם, אבל המסקנה היא, שדברי מאכל אינם נחשבים לחסרון כיס, למה, מפני שבחנות של נעלים המיועדות למכירה, אין שום סיבה שפתאום יחליט שרוצה להשתמש בהם, כלומר ביום שיש זה היה מיועד למכירה, והרי אם נמלך בדעתו בשבת זה לא מועיל, כי בכניסת השבת לא נמלך בדעתו. והרי זה כבר מוקצה ביום שיש בכניסת השבת. אבל בדברי מאכל, דרך בני אדם לשנות את דעתם, ואם החליט באמצע השבת לקחת דבר מאכל מהחנות רשאי, ואינו מוקצה. הכלל הזה שדרך בני אדם לשנות את דעתם נוגע גם לענייני זימון - אם אדם החליט שמפסיק לאכול ולשתות, מתי צריך לחזור ולברך - כי דרך בני אדם לשנות את דעתם. הנה לפעמים בא אליך אורח, ואתה אומר לו תאכל, והוא אומר לך לא אני אכלתי כבר, והנה לאחר כמה זמן הוא טועם, ואחר כך 'ותרא אותו כי טוב הוא' ויש לכם אוכל טוב בבית... והוא אוכל. אדם משנה את דעתו. גם בבית שלו אדם הוא לא רעב, הוא לא רוצה לאכול 'רק לטעום משהו'... ומטעמה זה הופך להיות סעודה... זה דרך בני אדם בדברי מאכל להימלך בדעתם. כך מסביר האור שמח על הרמב"ם. ממילא בדברי מאכל אין מוקצה מחמת חסרון כיס גם אם זה מיועד למכירה, ובערב שבת דעתו היתה למכור אותם, אך כיון שמביא בחשבון בערב שבת שייתכן וישנה את דעתו, לכן זה לא מוקצה מחמת חסרון כיס.

כא. מוקצה מחמת חסרון הכנה

אכן אמנם פטרנו את המוקצה מחמת חסרון כיס, אבל יש מוקצה אחר שהוא מוקצה מחמת חסרון הכנה. לדוגמא, הנה ביום טוב מותר לשחוט עופות או בהמות אם רוצה לבשלם ולאוכלם ביום טוב. והנה אם יש לול תרנגולות שמיועדות להטיל ביצים, וביום טוב בא אלי אורח חשוב, ואני יודע לחוט כראוי ויש לי סכין טובה, ולכבוד האורח אני רוצה לקחת תרנגולות לשחוט, כיון שהתרנגולות הללו אינן מיועדות לשחיטה אלא להטלת ביצים וכמו כן עז שמיועדת לחלב ולא לשחיטה, או פרה שמיועדת לחלב לא



קו ההוראה העולמי

שע"י בית ההוראה 'יחווה דעת'

בנשיאות מו"ר ועט"ר הגאון הגדול **רבי דוד יוסף שליט"א**

6730
972732496730

ניתן להפנות שאלות
אל רבני בית ההוראה שליט"א בכל שעות היום בטלפון
למתקשרים מחו"ל: